

1504842-17.2018.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504842-17.2018.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504842-17.2018.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2141444/2018 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2888236 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 7928/18/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2141444 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 7928/18/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2141444 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 7928/18/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL CARLOS BORGES DE SOUZA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

DANIEL CARLOS BORGES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no dia 23 de dezembro de 2018, por volta das 02h15min, na Rua Coração Sertanejo nº 209, Cidade Tiradentes, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha/NMAX, ano 2017, modelo 2018, cor vermelha, placas FYW 7169/SP, sabendo tratar-se de produto de crime anterior.

A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2019 (fls. 64). O réu não foi localizado para ser citado, sendo citado por edital (fls. 93). Não constituiu patrono nos autos de modo que o feito foi suspenso pelo artigo 366 do CPP em 26 de março de 2019 (fls. 102).

O réu foi pessoalmente citado às fls. 140 de modo que a suspensão pelo artigo 366 do CPP foi revogada, determinando-se prosseguimento do feito e do prazo prescricional (fls. 204). Ofertou defesa preliminar (fls. 143/144) arrolando as mesmas testemunhas da denúncia.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Pelas partes não foram requeridas diligências.

A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa postulou a absolvição pela ausência de prova de dolo. Subsidiariamente, acompanhou o Ministério Público quanto ao apenamento.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é totalmente procedente.

A vítima declarou que no dia dos fatos foi abordado por dois indivíduos, enquanto estava esperando a abertura do semáforo, os quais subtraíram a moto e seus pertences que estavam dentro do baú. Moto foi recuperada no dia 23 subsequente, sendo que o depoente compareceu ao Distrito Policial, mas não reconheceu o indivíduo que lhe foi apresentado. Recuperou a moto com danos. O documento da moto ficou em poder do depoente.

Os policiais militares narraram que estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com três indivíduos em uma motocicleta, sem capacetes. Decidiram abordá-los, sendo que foi dada ordem de parada, a qual foi desrespeitada, tendo o condutor tentado se evadir, mas acabou perdendo o controle da moto e a colidiu. Os dois garupas conseguiram se evadir, sendo que apenas o condutor foi abordado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o réu. Acreditam que ele não apresentou o documento da moto. Em consulta ao emplacamento, retornou que a moto era produto de roubo poucos dias antes. O policial Cleobaldo não se recordava da versão dada pelo réu. O policial Danilo disse que ele afirmou que havia pegado a moto emprestada, mas não se recordava se ele forneceu dados de quem teria emprestado o veículo a ele. Não o conheciam anteriormente.

O réu, em seu interrogatório, disse que estava voltando a pé para casa de um baile quando dois conhecidos do bairro passaram por ele e ofereceram carona. Embora estivesse embriagado, aceitou a carona e assumiu a condução da moto. Pouco depois, avistou uma viatura, negando que tenha tentado empreender fuga. Os dois indivíduos, cujos nomes são Mateus e Iago, fugiram a pé.

A pretensão punitiva estatal deve prosperar. A materialidade delitiva está comprovada pelo B.O de fls. 10/11 e pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, bem como pelo laudo de fls. 65/67.

A autoria delitiva decorre dos depoimentos colhidos na presente data.

A vítima narrou ter sido tido sua moto subtraída dias antes da localização da motocicleta em poder do réu. Não o reconheceu como sendo um dos autores do roubo por ela sofrido.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agente público, dotado de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre

aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra dele não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Assim, indubitável que o réu estava em posse do motociclo, conduzindo-o, o qual foi subtraído de seu proprietário poucos dias antes de sua localização.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado na posse do réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...)."(grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

O réu não apresentou testemunhas em Juízo, a fim de esclarecer a forma de aquisição do bem, a demonstrar que ocorreu de forma regular, com as devidas pesquisas, afastando, assim, a ciência acerca da origem ilícita do bem. Sua versão, pouco verossímil, está dissociada do conjunto probatório. Os policiais foram categóricos em afirmar que o réu tentou empreender fuga ao receber ordem de parada, só não logrando êxito porque perdeu o controle da moto e a colidiu. Questionado, disse ao policial Danilo que havia pegado a moto emprestada, nada falando no sentido de que era apenas uma carona. O mesmo ocorreu no momento de seu interrogatório, no qual optou pelo silêncio, ao invés de relatar que se tratava apenas de uma carona. Diante de tais elementos, viável o acolhimento da pretensão punitiva estatal nos termos acima expostos, restando apenas a DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstâncias judiciais que indiquem a necessidade de majoração das penas, que são fixadas no mínimo legal de 01 (um) ano

de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes. A atenuante da menoridade relativa não surtirá efeitos práticos, porque a pena já foi fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Não há causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual a pena torna-se definitiva no patamar acima fixado.

O réu responde a outro processo por fatos que ocorreu em datas posteriores (fls. 202/203), não podendo ser utilizado para qualquer alteração na pena ora aplicada. As condições do réu são modestas de modo que fixo cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Em observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta o regime aberto, diante da primariedade técnica.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu DANIEL CARLOS BORGES DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções. Ausentes, por fim, os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual deferida ao réu às fls. 146.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de março de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA